



UNIVERSIDADE ABERTA

Introdução ao Direito

Ano Letivo 2025-2026

O **e-Fólio-A** consiste na resposta a duas questões, que incidem sobre a matéria até agora estudada na unidade curricular de Introdução ao Direito. Na elaboração do seu trabalho, deve ter em consideração as seguintes **instruções**:

- Leia atentamente as questões, respondendo ao que se pretende. Valoriza-se a **correção técnica**, demonstrada pela capacidade de dominar e relacionar conceitos e realidades abordados num capítulo ou em capítulos diferentes, bem como a **capacidade de análise crítica** – mediante uma argumentação corretamente estruturada, fundamentada e original, e uma reflexão pessoal sobre as fontes que revele o esforço por desenvolver uma posição própria. Exige-se ainda **correção linguística** na elaboração do trabalho, isto é, o uso adequado das regras de pontuação e de construção gramatical e sintática, assim como qualidades de clareza do texto.
- O e-Fólio deve ter no **mínimo 1200 palavras** e no **máximo 1800 palavras (excluindo notas e bibliografia)**, havendo uma tolerância de 10% em relação ao limite máximo (180 palavras). A parte do texto que exceda estes limites **não será considerada na correção**. No início do trabalho, **deve indicar o n.º total de palavras usadas**, utilizando a ferramenta de contagem de palavras do seu processador de texto.
- O e-Fólio deve estar formatado com as seguintes características: tipo de letra Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5.
- Na primeira página da prova de e-Fólio, **criada por si, deve escrever de forma bem legível o seu nome completo, o número de estudante e a turma em que está inscrita(o)**. O e-Fólio deve ser submetido em pdf.

- O **e-Fólio-A** é um recurso exclusivo dos estudantes inscritos na modalidade de avaliação contínua, não podendo o seu conteúdo ser partilhado com outros colegas, dentro ou fora da sala de aula virtual. Em caso de dúvidas formais, relacionadas com a realização do e-Fólio, deve utilizar o **fórum moderado**, especificamente criado para os estudantes de **avaliação contínua**. Durante a realização do e-Fólio, não é possível esclarecer dúvidas sobre o conteúdo da matéria.
- Este trabalho é de natureza pessoal e deve ser realizado individualmente; por esta razão, **durante o período de realização do e-Fólio, não deve interagir com os colegas acerca da sua elaboração. Não serão admitidos plágios, totais ou parciais, que poderão levar à anulação da prova. Todas as citações devem ser referenciadas.**
- O e-Fólio deve ser submetido, impreterivelmente, **até às 23:59 do dia 17 de novembro (hora de Portugal continental)**, através do mecanismo criado para o efeito na página da unidade curricular. Não serão admitidos e-Fólios fora do prazo.
- O e-Fólio está cotado para **4 (quatro) valores, valendo cada questão 2 valores, tendo em conta os seguintes critérios de correção, distribuídos igualmente pelas duas questões:** capacidade de análise crítica: 2 valores; correção técnica e compreensão dos conceitos estudados: 1 valor; correção linguística: 1 valor.

Bom trabalho!

ENUNCIADO

I.

“O Direito existe para regular coisas que, pelo seu contributo, devem funcionar bem (embora nem sempre tal ocorra), mas existe muito, também pelo facto de existirem violações das regras, perpetradas por pessoas menos honestas, menos sociais, menos conformes com os valores. Não vivemos num mundo de anjos e por isso é necessário, redobradamente, que o Direito arbitre conflitos e, no limite, puna os infratores”. (Cunha, Paulo Ferreira da. *Teoria Geral do Direito – Uma Síntese Crítica*, Lisboa, A Causa das Regras, 2018, p. 37).

Com base no texto apresentado, defina e exponha, com sentido crítico, o que é o Direito, distinguindo Direito natural e Direito positivo e a importância do Direito na vida de cada um de nós e no funcionamento das sociedades.

II.

“Apesar da necessidade de grande e profunda cultura geral dos juristas, o Direito, em si mesmo, não é um sorvedouro do real, um enorme gavetão em que tudo caiba, mas, apesar de tudo, uma dimensão localizada da vida e da cultura que, invadindo muita coisa, não se mistura com tudo, nem sequer é o supremo valor, conquanto seja valor, e importantíssimo”. (Cunha, Paulo Ferreira da. *Teoria Geral do Direito – Uma Síntese Crítica*, Lisboa, A Causa das Regras, 2018, p. 83).

Baseando-se no excerto de Paulo Ferreira da Cunha, desenvolva e fundamente, criticamente, o que se entende por Interdisciplinaridade e Pós-disciplinaridade do Direito?.

FIM